

1500013-63.2021.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALES OLIEN SANCHES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

I. Relatório.

THALES OLIEN SANCHES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 "caput" c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500013-63.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500013-63.2021.8.26.0300

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALES OLIEN SANCHES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

I. Relatório.

THALES OLIEN SANCHES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas

do artigo 33 "caput" c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", e artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque, no dia, horário e local indicados na denúncia, no Centro de Progressão Penitenciário, durante período de calamidade pública, teria concorrido, deliberada, consciente e decisivamente, para que terceira pessoa, ainda não identificada, adquirisse entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, após, os remetesse para a citada penitenciária, consistentes em 405,0g (quatrocentos e cinco gramas) da substância entorpecente "Cannabis Sativa, L", popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em 12 (doze) invólucros plásticos incolores, vedados por calor, com detalhes nas cores amarelo e branco, com inscrição "Juriti".

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls.93/97).

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls.103/104).

O acusado foi citado às fls.132.

Durante a instrução, foi colhida prova oral e interrogado o réu

Nas alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu.

É o relatório.

De plano, conforme explanação oral gravada em audiência, fica indeferido o exame de dependência toxicológico, tendo em vista a inexistência de qualquer indicativo de sua existência, seja por relatório médico, seja por prova oral compromissada, que se limitou a informar uso há mais dez anos.

II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de exibição e apreensão (fls.11/12), laudo de exame químico toxicológico (fls.19/21), bem como pela prova oral produzida.

Passo a análise da autoria do crime.

O acusado declarou que era usuário de entorpecentes e negou que sua genitora foi a remetente dos entorpecentes apreendidos. Alegou que negociou com um dos reeducandos para que enviasse o entorpecente em seu nome e combinaram que, posteriormente, iriam dividi-lo, meio a meio.

O agente penitenciário Alex Ferreira Viana relatou que exercia a função de agente penitenciário na data dos fatos e contou que houve o recebimento de um "Sedex" endereçado ao acusado, o qual reconheceu sua genitora como remetente. Asseverou que o acusado autorizou a abertura do "Sedex" e, ao o revistarem, lograram êxito em localizar 12 (doze) invólucros de fumo "Juriti", misturados com substância análoga à "maconha". O acusado assina o recebimento - doc. de fls. 81.

Por sua vez, o agente penitenciário Marcos Alexandre Ribeiro Galvão relatou que presenciou a abertura da caixa de "Sedex" e corroborou com a versão apresentada pelo agente penitenciário Marcos (fls.14), narrando que, quando da abertura do pacote, constatou-se tratar de maconha, não se recordando o que foi falado pelo custodiado.

A testemunha de defesa Gustavo Martins disse que trabalhou em uma clínica de

recuperação em que o acusado ficou internado, entre os anos de 2010/2011, por três ou quatro meses, não tendo tido contato mais com o réu desde então.

Por sua vez, a testemunha Vicente Bertone informou ser conhecido da família e ter ciência, por comentários dela, que era usuário de drogas.

Por fim, a genitora do réu repisou as assertivas de uso por parte do réu de maconha/cocaína.

Eis o teor da prova oral.

O réu admitiu a prática do crime que lhe foi imputado, salientando que o pacote fora enviado para si, porque havia emprestado seu nome a outro preso, mas ficaria com uma parte da droga, fornecendo o restante para tal custodiado, sendo, pois, patente a subsunção do fato ao tipo penal descrito na denúncia. O uso de sua parte não elide o fornecimento gratuito e, portanto, da traficância.

E sua confissão foi corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que foram firmes, coerentes e harmônicos no sentido de afirmarem que localizaram e apreenderam o entorpecente no interior de um "Sedex" enviado ao acusado, sobre o qual o réu admitiu a propriedade, afirmando que iria dividir com outro reeducando.

Não se desconsidera que o réu possa ser, de fato, usuário de entorpecentes, como faz acreditar seu depoimento. Entretanto, tal condição não o impede de igualmente praticar o tráfico de entorpecentes.

Embora os agentes penitenciários não tenham visto o réu entregando drogas a terceiros, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos "(...) adquirir, (...), trazer consigo (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente adquira o entorpecente ou concorra para que terceiros adquiram - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu:

"Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Por outro lado, não se vislumbra mais hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento dos crimes em tela. Nesse sentido:

"[...] 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado

de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

De rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu recebeu e iria fornecer a terceiros entorpecentes dentro do Centro de Progressão Penitenciário de Jardinópolis/SP.

Destarte, comprovadas autoria e a materialidade dos delitos, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 114/115. Com efeito, ostentando a existência de mais de uma condenação, possível a consideração de uma delas para a configuração da reincidência e da outra como maus antecedentes.

Nesse sentido o recente entendimento do C. STJ:

"havendo mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do condenado não há óbice para que uma seja considerada como maus antecedentes, enquanto a outra seja valorada como agravante da reincidência. O que não se admite, sob pena de 'bis in idem', é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, o que não se evidencia na hipótese. Precedentes desta Corte" (HC 244914/SP, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 01/02/2013).

Dessa forma, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

O réu é reincidente (fls.114/115), preponderante sobre a confissão, de modo que se majora a pena em 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo

unitário.

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, a majorar a pena em 1/6, resultando 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Logo torno definitivo o "quantum" acima fixado.

Diante da pena fixada e sendo o réu reincidente, inviável cogitar-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, II e § 3º do Código Penal), bem como da suspensão condicional da pena (artigo 77, I do Código Penal)

Considerando a quantidade de pena, as circunstâncias do crime, equiparada a hediondo, bem como a reincidência outro regime que não o mais gravoso será ineficaz para iniciar o processo de ressocialização do acusado. Destarte, fixa-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.

III. Dispositivo.

Posto isso, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar THALES OLIVEN SANCHES, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão (regime inicial fechado) e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso nas sanções do artigo 33 "caput" c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", também do Código Penal,

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

O réu respondeu solto ao processo, de modo que não há razão para impedir o recurso em liberdade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Jardinópolis, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA